



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/34/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כב' המפקחת יעל ענתבי-שרון

התובעת 1 שושנה בדיחי, ת.ז. 41398140

באמצעות ב"כ עו"ד עוז כהן

נגד

הנתבעת 1 יהודית משה, ת.ז. 055929095

באמצעות ב"כ עו"ד תומר שניאור

פסק דין

עניינו של פסק דין זה בשאלה האם הנתבעת עושה שימוש ייחודי בשטחי החצר המשותפת שלא כדין והאם תוספות בנייה שהתווספו לדירתה נבנו גם הן שלא כדין. בהתאם יש להכריע בסוגיה הנוגעת לסילוק יד או הריסה ועל תשלום דמי שימוש לתובעת.

א. עיקרי העובדות

1. הליך זה עוסק בבית משותף הידוע כגוש 30144 חלקה 181 והממוקם ברחוב ניתאי הארבלי 32 בירושלים (להלן: "**הבית המשותף**"). הבית המשותף נרשם ככזה בשנת 1959. בבית המשותף שתי קומות ו-4 דירות: שתי דירות בקומת הקרקע ושתי דירות בקומה ראשונה. התובעת היא מי שהייתה בעלת זכויות החכירה בדירה הידועה כתת חלקה 3 (זכויותיה הועברו במהלך ההליך לבנה, משה בדיחי, הוא הרשום כיום כבעלי הדירה) הממוקמת בקומה השנייה. שטחה הרשום הוא 24.63 מ"ר (להלן: "**דירת התובעת**"). הנתבעת היא בעלת זכויות החכירה בדירה הידועה כתת חלקה 1 והממוקמת בקומה הראשונה, מתחת לדירת התובעת. שטחה הרשום הוא 26 מ"ר (להלן: "**דירת הנתבעת**"). לכל אחת מדירות הצדדים 1/4 מהחלקים ברכוש המשותף. בפועל, בדירת התובעת מתגוררת התובעת עצמה ואילו בדירת הנתבעת מתגוררים בנה וכלתה.

2. הן התובעת והן הנתבעת רכשו את דירותיהן באמצעות כינוס נכסים ממר חיים צדוק (להלן: "**צדוק**"), מי שהיה בעלי שתי הדירות קודם לכן משך עשרות שנים (כפי שהעידה התובעת בתצהירה – עמ' 4 שורה 12). התובעת (להלן גם: "**בדיחי**") רכשה את דירתה ביום 29.6.06 ואילו הנתבעת (להלן גם: "**משה**") רכשה את הדירה ביום 27.1.08.

3. במהלך השנים נוספו הן לדירת התובעת והן לדירת הנתבעת הרחבות ותוספות שונות אשר לא באו לידי ביטוי בפנקס הבתים המשותפים. כמו כן, לא רשומות הצמדות לאף אחת מהדירות בבית המשותף.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/34/2018

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

4. לפי היתרי הבנייה הקיימים- לדירת הנתבעת היתר בניה מס' 8286 מיום 10.4.1981 בו הותר להרחיב את הדירה במפלס הקיים עד לשטח של 100 מ"ר (ראה היתר הבניה- נספח ה' לתצהיר התובעת- להלן: **"היתר הנתבעת"**). ביחס לדירת התובעת קיים היתר בניה אשר הופק ביום 21.9.09 (להלן: **"היתר התובעת"**) במסגרתו הותר להרחיב את מפלס הדירה הקיימת ל- 117.04 מ"ר עיקרי + 12 מ"ר ממ"ד + 5.5 מ"ר מרפסת וכן להרחיב את הדירה לעבר הגג- כמפלס עליון בשטח של 28 מ"ר, סה"כ 145.03 מ"ר (ראה חוות דעת השמאי מטעם התובעת, מר דן אפשטיין, מיום 24.6.18 (להלן: **"חוות דעת אפשטיין"**) בעמ' 6. כפי שיפורט בהרחבה להלן, נתונים אלו לא נסתרו).

5. בפועל, המפלס התחתון של דירת התובעת בנוי באותו קונטור של מפלס דירת הנתבעת, בשטח זהה של 134.59 מ"ר. השוני נובע מתוספות שונות- דירת התובעת הורחבה לעבר מפלס הגג, שם נוסף שטח בנוי של 32 מ"ר (סה"כ 167 מ"ר) ובנוסף- מרפסת החולשת על כל יתר שטח המפלס ובסה"כ 104.5 מ"ר מרפסת (להלן: **"מרפסת הגג"**, ראה גם בחוות דעת אפשטיין וגם בחוות דעת השמאי מטעם הנתבעת יוסף אדרי מיום 8.10.18- להלן: **"חוות דעת אדרי"**). דירת הנתבעת הורחבה לעבר המפלס התחתון של דירתה (ששטחה נע בין 23 מ"ר (לפי חוות דעת אדרי- עמ' 5) לשטח של 46.55 מ"ר (לפי חוות דעת אפשטיין), אולם בפועל קיימת לה גם כניסה נפרדת מתחומי החצר והיא משמשת כיחידה נפרדת ומושכרת לצד ג' (להלן: **"התוספת"**- ראה בסעיף 9 לחוות דעת אפשטיין. על מעמדה של התוספת כ-**"הרחבה"** יפורט להלן).

6. הרחבת דירת התובעת כמפורט לעיל נעשתה לאחר שרכשה את דירתה ובהתאם להיתר בניה שניתן בשנת 2009, בעוד שהרחבת דירת הנתבעת כמתואר לעיל נעשתה עוד טרם שרכשה דירתה על פי היתר משנת 1981 כאמור (ראה עדות הנתבעת פרוט' 14.7.20 עמ' 9 שורות 31-35, עמ' 10 שורות 15-16, 21, אשר לא נסתרה).

7. בביקור שערכתי במקום ביום 12.7.20 בנוכחות הצדדים, גורמים מטעמם ובאי כוחם, נוכחתי לראות כי למעשה הבית המשותף מחולק לשני אגפים- האחד, האגף בו דירות התובעת והנתבעת והאחר, בו תתי חלקות 2 ו-4 (להלן: **"האגפים"**).

8. ביחס לאגף בו שוכנות דירות הצדדים להליך זה- הכניסה לדירת הנתבעת ממזרח (רחוב ניתאי הארבלי) היא כניסה פרטית ונפרדת מהכניסה ל"חדר המדרגות" המובילה לדירת התובעת ודירה נוספת. ממפלס רחוב ניתאי הארבלי יורדים 7 מדרגות ומגיעים לשטח החצר דרכו הכניסה לדירת הנתבעת (להלן: **"החצר הקדמית"**). בחזית הקדמית, המזרחית של דירת הנתבעת, דלת כניסה ושני חלונות (מדובר בכניסה וחלונות שנבנו בתחילת ההליך בתיק זה כפי שעולה מהתמונות שצורפו לבקשה לקבלת צו מניעה זמני). החצר הקדמית מרוצפת ועליה ניצבים מתקנים וריהוט המשמשים את דירת הנתבעת (ראה החצר בזמן ביצוע הריצוף- נספחים ד' 13 ו-ד' 14 לתצהיר דבורה בדיחי). מצפון המשך שביל המוביל לחצר העורפית, המערבית, הוגבלת ברחוב פת (להלן: **"החצר העורפית"**). בשביל זה נראית תוספת לדירת הנתבעת שנבנתה בבולקים מתחת למרפסת זיזית של דירת התובעת (להלן: **"הסגירה שמתחת למרפסת"** ראה תמונות- נספחים ד'-7-10 לתצהיר דבורה בדיחי). בהמשך לכיוון החצר העורפית – סככה מפח המחוברת לקיר החיצוני המשמשת



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/34/2018

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

את דירת הנתבעת (להלן: "הסככה"). החצר העורפית עצמה בנויה משני מפלסים המחוברים ביניהם בגרם מדרגות. במפלס העליון- התוספת ולצדה רחבה מרוצפת ובה דשא סינתטי, ריהוט גן, שולחן ונדנדות. בתוספת עצמה- מטבח, חדר שינה, סלון וחדר רחצה. ירידה בגרם מדרגות בחצר העורפית מובילה למפלס חצר עורפית תחתונה שם מחסנים מפח, חדר ובו משאבת חום, 3 כלובים של תוכים ומלונה. כל שטחי החצר, הן הקדמית והן העורפית על מתקניו, הם בשימוש ייחודי של דירת הנתבעת כפי שעלב ברורות מביקורי במקום.

9. לטענת התובעת, שטחה הבנוי של דירת הנתבעת גדול משאושר בהיתר הנתבעת ולו ניתנו הסכמות בעלי הדירות. נטען שהנתבעת השתלטה על שטחים משותפים שלא כדין, בכלל זה על שטח החצר המשותפת, על כל צדדיה, יצרה כניסה פרטית לדירתה תוך שבירת הגדר המקורית ועושה שימוש ייחודי במחסנים המוצבים ברכוש המשותף, המגודרים והנעולים. כמו כן נטען כי הנתבעת עושה שימוש בתוספת, משכירה אותה ונהנית באופן בלעדי מדמי השכירות. כך נטען כי הנתבעת עושה שימוש במבנה אחר המוצב ברכוש המשותף לשם אחסון מערכת חימום מים פרטית. לטענת התובעת, הנתבעת הציבה חגורות בטון ברכוש המשותף, החורגות מקווי בניין ובצמוד לקירותיו החיצוניים וכן התקינה על קיר הבניין המערבי, הגובל בדירת התובעת, ארובה של תנור הסקה הגורמת למפגעי עשן וזיהום הבניין.

10. לפיכך, עתרה התובעת בתביעתה להרוס את כל הבניה שנבנתה תוך סטייה מהיתר הנתבעת ולהשיב את המצב לקדמותו בהתאם למאושר בהיתר זה, לרבות אטימת פתחי כניסה שנוספו לדירתה. כן עתרה ל"הפסקת ההשתלטות על החצרות", הקדמית והעורפית, אשר נטען כי הן מגודרות באופן המונע גישה אליהן, הריסת הכניסה הנוספת שבנתה הנתבעת לדירתה וכן השבת הגדר המפרידה "בין הגן הציבורי לחצר הבית" למצבה הקודם. כן התבקש להורות לנתבעת להכניס לתחום דירתה את החפצים השייכים לה או למחזיקים בדירתה והממוקמים ברכוש המשותף. עוד התבקש בכתב התביעה להורות לנתבעת להפסיק את חסימת הגישה למחסנים (באמצעות נעילה וגידור) ולאפשר לתובעת גישה אליהם ושימוש בהם וליתן לתובעת את העתק המפתחות למחסנים, להפסיק להשכיר את התוספת ולהרוס או לאטום אותו וכן להרוס את חגורות הבטון בעורף הבניין ולהסיר את הארובה.

11. בגין השימוש במחסנים ובחצר הבית המשותף עתרה התובעת בכתב תביעתה לדמי שימוש הנאמדים ב-100,000 ₪ (10,000 ₪ לשנה מיום רכישת דירת הנתבעת ועד ליום הגשת התביעה) וכן ל-90,000 ₪ בגין חלקה הנתען של התובעת בדמי השכירות של התוספת (לפי חישוב של 3,000 ₪ לחודש * 120 חודשים = 360,000, כאשר חלקה של התובעת ברכוש המשותף הוא 1/4). עוד ביקשה התובעת בתביעתה להורות לנתבעת להשיב לה סך של 34,000 ₪ אשר נפסקו לזכותה וכנגד התובעת בהליך קודם אשר התנהל בין הצדדים בבימ"ש השלום (עליו יורחב בהמשך), שכן לטענת התובעת תשלום זה נפסק לצורך תיקון נזקים למערכת החשמל ולצנרת חשופה בקירות החיצוניים, אולם לטענת התובעת, הנתבעת לא ביצעה תיקונים אלו. לפיכך נטען כי על הנתבעת להשיב לתובעת סכום זה על מנת שהיא עצמה תבצע עבודות אלו בפועל. כמו כן ביקשה התובעת לפסוק פיצוי עבור עגמת נפש בסך של 30,000 ₪.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/34/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

12. טרם פתיחת הליך זה, התנהל בין הצדדים הליך אחר בבית משפט השלום בירושלים (ת"א 28235-09-11, 24204-09-12) לפני כב' השופטת אפרת אייכשטיין-שמלה. מדובר בהליך בו פתחה התובעת כנגד הנתבעת ובו הועלו, בין היתר, טיעונים לעניין השתלטותה כל הרכוש המשותף (24204-09-12). הליך זה נמחק לבקשת התובעת תוך שהבהירה כי תגיש תביעה זו לפני המפקחת על רישום המקרקעין. ואכן, חלף זאת הגישה התובעת את ההליך דין לפני. בתיק 28235-09-11 בו פתחה הנתבעת כנגד התובעת (להלן: "**ההליך הקודם**"), נטען, בין היתר, כי בדיחי ביצעה בדירתה בניה שגרמה לנזקים לדירת משה ולפיכך עתרה משה בתביעה לפיצוי כספי בסך של 530,398 ₪. בסופו של דבר נפסק לחובת בדיחי תשלום בסך כולל של 41,500 ש"ח ₪, לא כולל הוצאות משפט (פסק דין מיום 31.8.16- להלן: "**פסק הדין הקודם**"). מתוך סכום זה, סך של 34,000 ₪ נפסק בגין עלות תיקונים לנזקים "סדקים, רטיבות- כולל נזקים נלווים, נזקים למערכת החשמל, למערכת ההסקה ולצנרת החשופה על הקירות החיצוניים" (ראה בסעיף 31 לפסק הדין הקודם) ו- 7,500 ₪ בגין עגמת נפש. קביעתו של בית המשפט במסגרת פסק דין זה (פסקה 6) כי: "**שני הצדדים הסכימו כי בבית טיפוס ב שכונה, בעלי הדירה התחתונה עושים שימוש ייחודי בגינה, ובעלי הדירה העליונה בונים קומה נוספת על גבי הקומה הקיימת**" (פסקה 6 לפסק הדין הקודם) **בוטלה** במסגרת ערעור שהוגש. כמו כן נפסק כי על בדיחי לשלם למשה סכום נוסף של 20,053 ש"ח (ראה פסק הדין בערעור- ע"א 36102-10-16 בדיחי נ' משה [פורסם ב"נבו"], 4.4.17).

ב. עיקרי טענות התובעת

13. התובעת טוענת כי הנתבעת בנתה באופן לא חוקי ברכוש המשותף ללא היתר וקבלת הסכמת בעלי הדירות כדין ולפיכך זכאית התובעת לקבלת סעד בדבר הריסת הבניה הלא חוקית.

14. לטענת התובעת, בעוד שהיא בנתה בהתאמה מדויקת להיתר הבניה (לטענתה, זולת 6 מ"ר של מרפסת מקורה), בנתה הנתבעת בחריגה מהיתר הבניה. נטען כי הבניה החורגת מן ההיתר נוגדת בחלקה הוראות תכנית בניין עיר שבתוקף ולכן לא יכולה להיחשב ל"הרחבה דומה" לזו שבוצעה בדירת התובעת. לכן, נטען, יש להרוס את כל המבנה החורג מ"הרחבה דומה" בדירת הנתבעת. מוסיפה התובעת וטוענת ביחס לתוספת כי מדובר בבניית יחידה נפרדת ברכוש המשותף וככזו איננה בגדר "הרחבה דומה" ודורשת הסכמת כל בעלי הדירות שאינה ברשות הנתבעת.

15. לטענת התובעת, לא הוכח כי הבניה כפי שהיא, הייתה קיימת קודם לרכישת הנתבעת את דירתה וכי ממילא אין כל רבותא בטענת הנתבעת כי רכשה את דירתה במצבה הקיים. לטענת התובעת, הפרת הזכויות הקנייניות נעשית כאשר דירה מסוימת הורחבה שלא כדין ללא קשר לשאלה מי ביצע את הבניה בפועל- האם הבעלים הנוכחיים או קודמיהם. לפיכך נטען כי הטענה שהבניה בוצעה על ידי צדוק או קודם לרכישה



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/34/2018

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

כלל אינה רלוונטית. מבלי לפגוע באמור לעיל נטען עוד כי הנתבעת עצמה אף אישרה בעדותה כי חלק מהבניה בוצעה גם בעת שהיא עצמה הייתה בעלת הדירה.

16. לטענת התובעת, הנתבעת לא הציגה הסכמות לבניה החורגת מההיתר ואף לא הביאה עדים להוכחת טענה זו. לטענתה, הנתבעת אף הודתה בפה מלא בעדותה כי לא ניתנה הסכמת יתר בעלי הדירות לסגירה מתחת למרפסת. נטען כי הנטל רובץ על הנתבעת להוכיח כי בידיה הסכמות לבניה ברכוש המשותף.

17. לטענת התובעת, היות שלא בוצעו בבית המשותף הצמדות כלשהן וחל עליו התקנון המוסכם, הרי שכל חלקי הבית זולת הדירות עצמן הם רכוש משותף. נטען כי לא הוכחה כל חלוקה מוסכמת של הרכוש המשותף בין הדירות.

18. לטענת התובעת, אין בהסכם המכר לפיו רכשה התובעת דירתה "as is" בכדי ללמד על ויתורה על חלקה בזכויות הקנייניות ברכוש המשותף. נטען כי כוונת הצדדים בהסכם המכר הייתה ביחס לויתור על טענות ביחס למצבה הפיסי של הדירה עצמה ולא על הזכויות שבה.

19. התובעת טוענת כי היא זכאית לקבלת דמי שימוש עבור השימוש הייחודי שעושה הנתבעת ברכוש המשותף. נטען כי השימוש הייחודי עולה מהשימוש וההתנהגות בפועל- שכן הנתבעת היא שריצפה את שטח החצר הקדמית, הניחה מתקנים, נדנדות, גדרה את השטח. נטען כי בנית יחידה נפרדת ("התוספת") ברכוש המשותף, מחסנים, שובך, מלונה וכד' מהווים תפיסה ייחודית של הרכוש המשותף. כמו כן נטען כי הנתבעת כלל לא הכחישה את השימוש הייחודי אלא טענה להגנתה שמדובר ב"חלוקה מוסכמת".

20. עוד טוענת התובעת כי לא נפל כל שיהוי בהגשת תביעתה, שכן כבר ביום 8.8.10 שלח ב"כ דאז מכתב לנתבעת במסגרתו הודגש כי ההשתלטות על החצרות והמחסנים הם שלא כדין.

21. מוסיפה התובעת וטוענת כי שימוש ייחודי רב שנים אינו מעניק למשתמש זכויות קנייניות בו. עוד נטען כי צדוק, אשר היה בעלי דירת התובעת ודירת הנתבעת משך שנים, לא חתם על ויתור ביחס להעברת חלקים מדירה אחת לאחרת ולפיכך אין מקום לטעון שהשימוש שעשה צדוק בחצר המשותפת מהווה ויתור על חלקים ברכוש המשותף של דירת הנתבעת לטובת התובעת.

22. התובעת טוענת כי יש להעדיף את חוות דעת אפשטיין מטעמה, בכל הנוגע לדמי השימוש, על פני חוות דעת אדרי מטעם הנתבעת. לטענתה, חוות דעת אדרי חסרה, אינה נשענת על מדידה, השמאי לא ביקר בדירת התובעת וכלל לא ערך בדיקה של חריגות הבנייה.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/34/2018

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

ג. עיקרי טענות הנתבעת

23. לטענת הנתבעת, הוראות הסכם המכר במסגרתן רכשה התובעת את דירתה מלמדות כי הנתבעת אישרה שראתה ובדקה את הדירה הנרכשת, משכך יש ללמוד כי הייתה מודעת לגדרות למבנים ולמחסנים. לטענתה, היא לא הלינה על כך ועל כן אישרה קיומם בחתימתה. עוד נטען כי מהתנהלות התובעת יש ללמוד על ויתור, שכן שמאז רכישת דירתה ועד הגשת התביעה חלפו 12 שנים.

24. הנתבעת טוענת, כי בעת שהרחיבה התובעת את דירתה היא למעשה קיבלה הסכמה מיתר בעלי הדירות להפקעת זכויות מהרכוש המשותף אשר נגרע גם מזכויות הנתבעת ועל כן, היא מנועה מלהלין על השימוש שעושה הנתבעת ברכוש המשותף.

25. לשיטת הנתבעת, קיימת חלוקה מוסכמת רבת שנים בין דירת התובעת לדירת הנתבעת באופן בו התובעת עושה שימוש ייחודי בגג ואילו הנתבעת בחצר. לטענתה, צדוק בנה בהסכמה מלאה של יתר בעלי הדירות וביצע את השינויים ברכוש המשותף מתוך ידיעה ברורה איזה חלק משויך לאיזו דירה. בנוסף נטען כי בבית המשותף נהגה ונוהגת חלוקה מוסכמת של הרכוש המשותף אשר ניכרה בשטח בזמן שהתובעת רכשה את דירתה ובשתיקתה וחתירתה על הסכם המכר נתנה הסכמתה לחלוקה נהוגת זו. בהקשר זה נטען כי בשכונה בה ממוקם הבית המשותף קיימת חלוקה מוסכמת בין הדירות התחתונות והעליונות של הרכוש המשותף באופן דומה (חצר וגג) והדברים ידועים ומוכרים גם לתובעת.

26. מוסיפה הנתבעת וטוענת כי דירתה נותרה כפי שהיא מאז רכישתה מצדוק, למעט תיקונים קוסמטיים- החלפת אבנים, אלומיניום לחלונות ודלת כניסה. לטענתה, צדוק הרחיב את דירת התובעת בהתאם להוראות התב"ע החלות. בהתאם, כך נטען, הותרה הרחבת הדירה לרבות התוספת.

27. לטענת הנתבעת, יש להעדיף את חוות דעת עדרי מטעמה על פני חוות דעת אפשטיין, אשר בין היתר לא התייחס כלל לנושא הפקעת חלק מהחלקה והשלכותיו.

ד. דיון והכרעה

28. אקדים אחרית לראשית ואציין כי מצאתי מקום לקבל את התביעה בחלקה, הכל כפי שיפורט להלן.

המסגרת הנורמטיבית

29. ככלל, הצמדת רכוש משותף לדירה פלונית, יכולה להיעשות רק באמצעות קבלת הסכמה של כל בעלי הדירות (ראה חוק המקרקעין התשכ"ט-1969 (להלן: "החוק") סעיף 55 (ג) וכן סעיף 62 (א) סיפא לחוק). על מהותה של "הצמדה" עמד המלומד א. אייזנשטיין (יסודות והלכות בדיני מקרקעין, חלק שלישי, עמ' 113)-(113) - "הצמדה" הנה הוצאת חלק מסוים מהרכוש המשותף ושיוכו (הצמדתו - בלשון החוק) לדירה פלונית. ההצמדה חייבת להיות קשורה לדירה ואין היא יכולה לעמוד בפני עצמה. משבוצעה ההצמדה, חדל החלק שהוצמד להיכלל ברכוש המשותף ודינו לכל דבר כדין הדירה שאליה הוצמד... ראוי להדגיש



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/34/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

כי שימוש פיזי בשטח מסוים של הרכוש המשותף במשך תקופה ממושכת אינו מעניק לבעל הדירה המשתמש הצמדת שטח זה לדירתו. רק הצמדה הנעשית על פי הוראות החוק, מעניקה לו זכות קניינית בה".

30. כך נפסק, כי גם לשם עשיית שימוש ייחודי ברכוש משותף נדרשת הסכמת כל בעלי הדירות (ראה: ע"א 2525/92, **ראוכברג נ' עיריית רמת גן**, פ"ד מז (5) 850, רע"א 698/85, **בן צור נ' נעים ששון**, תק-על 87(2) 732, י. וייסמן, **דיני קניין בעלות ושיתוף**, (תשנ"ז-1997), עמ' 454-455).

31. בניגוד למתן זכות קניינית ברכוש משותף, היכולה להיעשות כאמור רק על דרך של הצמדה, ניתן ליתן רישיון לשימוש ייחודי ברכוש המשותף, בהסכמתם של כל בעלי הדירות. על הגדרתו של מוסד רישיון זה עמדה פרופ' נ. זלצמן ("רישיון במקרקעין", הפרקליט מב חוברת א (תשנ"ה), 24):

"רישיון במקרקעין משמעו היתר או רשות שנתן בעל המקרקעין לאחר, להחזיק או להשתמש בנכס. "רשות במקרקעין" באה להבחין מהענקת זכות במקרקעין שמאפייניה הם החזקה ושימוש בנכס, או שימוש בלבד.... הרשות נעדרת כוונת הקניה של זכות בנכס. אפשר שהיא תהא מעוגנת בחוזה שנקשר בין הצדדים וכך תצמיח למקבל הרשות זכות חוזית כלפי בעל המקרקעין... ואפשר שתנתן על ידי בעל המקרקעין ללא כוונה ליצור התחייבות חוזית, אקט של רצון טוב, או תלמד משתיקתו ואי מחאתו להחזקה או לשימוש שעושה אחר בנכס. רשות גרידא באה להבחין איפוא מן הרשות החוזית. תוכנה של הרשות החוזית, משך קיומה ותנאי סיומה ילמדו מן ההסכם שבין הצדדים. רשות גרידא אינה מעניקה לבעליה זכות כלשהי כלפי בעל המקרקעין. היא בגדר היתר של רצון טוב שנותנו רשאי לבטלו בכל רגע...."

32. ההסכמה למתן רישיון שימוש במקרקעין יכולה להיות גם על פה, ואין חובה כי תינתן בכתב דווקא (ראה רע"א 815/81, **כליפא נ' שאול**, פ"ד לו(3), 78, עמ' 85-84. יתרה מכך, הסכמה כאמור יכולה להיות גם מכוח הסכמה מכללא, אשר בשתיקה, או על דרך של בחינת התנהגות הצדדים במשך השנים. בע"א 32/77 **טבוליצקי נ' בית כנסת ובית מדרש החסידים**, פ"ד לא(3) 210 נקבע כי העובדה שחלף זמן רב מאז שתפס המחזיק את הקרקע, ובמשך כל אותו זמן נמנע בעל הקרקע מתגובה כלשהי על אף שידע על התפיסה, יכולה להעיד על הסכמתו וליצור רישיון מכללא לשימוש במקרקעין:

"הלכה פסוקה היא...שלשם יצירת רישיון של שימוש במקרקעין אין צורך בהסכם מפורש ומספיקה התנהגותם של בעלי הדין שממנה ניתן להסיק שהסכימו בדיעבד והשלימו עם שימוש של אדם אחר ברכושם. העובדה שעבר זמן רב מאז תפס האדם את הקרקע, ושבמשך כל אותו זמן נמנע בעל הנכס מתגובה כלשהי למרות שידע על התפיסה, יכולה להעיד על הסכמתו, וליצור רישיון מכללא (implied license) של היה קיים מלכתחילה...". (ראה גם ע"א (י-ס) **לומברוזו נ' קובנר** [פורסם בנבו] (7.8.07)).



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/34/2018

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

33. כשעסקינן בהסכמה על דרך של מתן רשות לשימוש במקרקעין (להבדיל ממתן זכות קניינית), הרי שככלל, ניתן לחזור ממנה בכל עת. יפים לעניין זה הדברים שנאמרו בת.א (ת"א) 2816/03, קונצ'יצקי נ' שפלן, פורסם בנבו, 3.4.2006 -

" הרי לכל היותר אפשר לראות את השימוש כנעשה בגדר הדוקטרינה של "רשיון במקרקעין" ללא תמורה. כפי שנפסק לא אחת, הרשאת חנם שכזו ניתנת לביטול עם גילוי דעתו של המקנה שאין ברצונו להמשיך בהענקת הרשיון :

" רשות שנלמדת מכללא אינה מונעת את בעל המקרקעין מלהביא לסיומה בכל עת על ידי גילוי דעתו כלפי פלוני שאין הוא מוכן עוד להמשיכה. זו היא רשות חנם המתחדשת מרגע לרגע, כל עוד לא פעל בעל המקרקעין לסילוקו של פלוני (פרופ' נ. זלצמן, רישיון במקרקעין, הפרקליט מב 24,57; וראה גם מ.דויטש קניין כרך ב' (התשנ"ט- 1999 414))."

34. עם זאת נקבע כי במקרים מיוחדים בהם אין שינוי נסיבות המצדיק חזרה מן ההסכמה ובהסתמך על מתן הרישיון השקיעו בעליו ממון, תוענק הגנה לבעלי הרישיון (ראה: ע"א 7139/99 אלוני נ' ארד, פ"ד נח(4), 27; ע"א 5136/91 קוגלמס נ' קוגלמס, פ"ד מט(2) 419; ע"א 2836/90 בצר נ' צילביץ, פ"ד מו(5) 184; ע"א 588/81 ציזיק נ' הורוביץ, פ"ד מ(1) 321; ע"א 515/76 לוי נ' ויימן, פ"ד לא(2) 127).

35. **בנסיבות בהן נעשתה חלוקה של זכויות השימוש ברכוש המשותף בין כל בעלי הדירות, ניתן ללמוד משתיקתם של בעלי הדירות- האחד כלפי משנהו- כהסכמה למתן רישיון לחלוקת זכויות השימוש ברכוש המשותף. רישיון זה יהיה בלתי הדיר כאשר בעלי הדירות כולם או חלקם הסתמכו על שתיהן זו ושינו מצבם לרעה בעקבותיה. חלוקה מוסכמת מהסוג האמור משקפת את האפשרות הקיימת לבעלי הדירות לחלק ביניהם את זכות השימוש בחלקי הרכוש המשותף, וזאת להבדיל ממתן זכויות קנייניות, החייבות, כאמור, להיעשות על דרך של הצמדה וקבלת תוקף רישומי לכך, בהתאם להוראות סעיף 55(ג) לחוק. כאשר קיימת חלוקה מוסכמת של שימוש ברכוש המשותף בין בעלי דירות הבית המשותף, וחלוקה זו נוהגת שנים ארוכות, ניתנות תמורות שעה שכל צד מקבל חלק מסוים ברכוש המשותף לשימוש ייחודי, תוך התחייבות מובנת מאליה להימנע משימוש בחלק אחר של הרכוש המשותף, הרי שלא בנקל תתאפשר החזרה מהסכמה זו.**

מן הכלל אל הפרט

36. ביקור שערכתי במקום נוכחתי לראות כי שני האגפים מגודרים ונפרדים זה מזה, מלבד לכך שהכניסה לדירות העליונות- תתי חלקות 1 ו-4 היא דרך חדר המדרגות המקורי (עליה בגרם מדרגות מובילה לדלתות הכניסה לדירות אלו) ואילו ביחס לדירות הקרקע- לכל אחת מהן כניסה פרטית ונפרדת. התרשמתי, ממראה עיניים, כי כל אגף מתנהל באופן נפרד ואף עושה שימוש בלעדי ברכוש המשותף המצוי בתחומיו תוך הימנעותו משימוש ברכוש המשותף של האגף האחר. בעדותה, ביססה התובעת התרשמותי זו עת העידה בתה של התובעת, דבורה בדיחי, כי: **"כל צד מתנהל בפני עצמו"** (פרוט 14.7.20, עמ' 6 שורות 33-



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/34/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

34).... "אנחנו לא נכנסים לקטע שלהם" (שורה 37), עדות שלא הופרכה ואף תאמה את גישת הנתבעת. משכך, שוכנעתי כי קיימת חלוקה מוסכמת של חלקי הרכוש המשותף בין האגפים לבין עצמם.

37. כפי שהתרשמתי מביקורי במקום, המחזיקים בדירת הנתבעת, אכן עושים שימוש ייחודי בשטח החצר הסמוכה לדירתם. למעשה, הנתבעת אינה חולקת על כך שכן גם לטענתה, נוכח קיומה של "חלוקה מוסכמת" היא רשאית לעשות שימוש ייחודי בשטח החצר. ויטעם כי מדובר בחצר רחבה החולשת על חזית הבית המשותף (החצר הקדמית), וכן על החצר בעורפו של הבית המשותף (החצר העורפית).

38. אין בידי לקבל את טענת הנתבעת לקיומה של "חלוקה מוסכמת" באופן בו לדירת הנתבעת עומד שטח החצר לשימושה הייחודי בעוד לשימושה הייחודי של דירת התובעת עומד שטח הגג. במקרה הנדון לא עלה בידי הנתבעת לבסס טענתה לחלוקה מוסכמת רבת שנים, שיש בה כדי ללמוד על ויתור הדדי של צד אחד לשימוש ברכוש המשותף עבור משנהו. הנתבעת לא זימנה לעדות את שני בעלי הדירות האחרים בבית המשותף, או מי מהם, אשר יכלו לשפוך אור על שנעשה במשך השנים וכך גם לא זימנה את צדוק להעיד בעניין זה. לניסיון להסתמך על תצהירו של צדוק ועדותו בהליך אחר (אשר הוגש כנספח לתצהיר הנתבעת), מבלי שהעיד בהליך דן, אין כל משקל והוא בגדר עדות שמיעה בלתי קבילה. מי שהעידה בהליך מטעם הנתבעת הייתה הנתבעת עצמה בלבד ועדותה לא ביססה כל חלוקה מוסכמת רבת שנים. ממילא, בשים לב כי צדוק היה בעל דירת הנתבעת והתובעת טרם רכישת הדירות על ידן, קיים קושי להוכיח חלוקה מוסכמת של השטח בין בעלי הדירות שהיה למעשה אותו גורם וממילא זו לא הוכחה. יתרה מכך, הנתבעת הרחיבה דירתה ובהתאם עשתה שימוש במרפסת הגג רק בשנת 2009, מכוח היתר בניה שניתן אז, דבר המלמד כשלעצמו שממילא קודם לכן לא נעשה שימוש בגג. לפיכך, גם לא סביר שהייתה חלוקה מוסכמת כנטען שכן טרם ההרחבה לא עשתה התובעת כל שימוש בגג.

39. בנוסף, יש לדחות את ניסיונה של הנתבעת לטעון לטענה מסוג "השתק" או "מניעות" ביחס לתובעת, נוכח הטענה כי בהליך הקודם הודתה כביכול בחלוקה מוסכמת זו. כמפורט לעיל, במסגרת הערעור על פסק הדין בהליך הקודם בוטלה הקביעה הנוגעת להסכמת שני הצדדים לחלוקה מוסכמת של הרכוש המשותף.

40. עם זאת, נסיבות העניין והראיות שהונחו לפניי מלמדות כי התובעת נתנה לנתבעת **רישיון לשימוש ייחודי בשטח החצר המשותפת**. במועד בו רכשה התובעת את דירתה, בשנת 2006, עת שצדוק עוד היה בעל דירת הנתבעת, ניכרו בשטח סימנים רבים לשימוש ייחודי של דירת הנתבעת בחצר. דבורה בדיחי (להלן: "דבורה"), בתה של התובעת אשר העידה מטעמה בהליך, העידה כי בעת הרכישה ידעו על קיומו של גידור ומחסן (ראה פרוט' 14.7.20, עמ' 8 שורות 25-27). יתרה מכך, בתצהירה הפנתה דבורה למכתב שכתב לטענתה בא כוחה של התובעת לצדוק ב-7.3.07, שם נטען כלפי צדוק – "גידרת את שטח החצר ... וחסתמת את הגישה לחצר ע"י שער ברזל". הדבר מלמד, אפוא, כי כבר עם רכישת הדירה ידעה התובעת על השימוש



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/34/2018

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

הייחודי שעושה הנתבעת בחצר. אף על פי כן, עד למועד מאוחר (אשר יפורט להלן) השלימה התובעת עם שימוש זה ובכך למעשה הביעה הסכמתה מכללא באופן שמבסס מתן רישיון במקרקעין.

41. בהקשר זה יש להוסיף כי בניגוד לטענת הנתבעת, לא ניתן להסיק דווקא מהסכם המכר של התובעת על הסכמתה זו, אלא מהתנהגותה בפועל. בהסכם המכר (נספח ה' לכתב ההגנה) מצוין בסעיף 2 כי: **"הקונים מצהירים ומאשרים בזה כי: א. כי הם ראו ובדקו את הנכס מבחינה פיסיית ומשפטית..."** ובסעיף 3 כי: **"הקונים מסכים בזה (כך המקור- י.ע.ש) לקנות מהמוכר את הנכס במצבו הפיסי כפי שהוא היום (as is) וכי הם מוותרים בזה על כל טענת פגם, מום ו/או אי התאמה מכל מין וסוג שהוא ביחס לנכס, לרבות פגם נסתר"**. בפרק ה"הואיל" של ההסכם מצוין כי: **"... דירת מגורים הנמצאת ברחוב ניתאי הארכלי 32/2 בירושלים (להלן: "הדירה") הידועה כחלקה 68/3 בגוש 30144 (להלן: "הנכס")"**. מלשון הסכם המכר ניתן ללמוד אפוא כי התובעת לכל היותר ויתרה בנגד המוכר על טענות, אולם לא ביחס לצד שלישי כלשהו ובכלל זה הנתבעת.

42. באשר לטענת התובעת כי פנתה, באמצעות בא כוחה דאז, עו"ד גלעד, במכתבים לצדוק ומאוחר יותר לנתבעת, בהם הביעה מורת רוחה משימוש זה כבר לפני שנים: מדובר בשלושה מכתבים (ראה נספחים יד1- יד3 לתצהיר דבורה)- האחד מיום 7.3.07 אשר נחזה להיות ככזה שנכתב ע"י עו"ד גלעד וממוען לצדוק. דא עקא, כי למכתב זה לא נלווה כל אישור מסירה (צורף אישור על משלוח דואר רשום, אולם לא ניתן ללמוד ממנו כי הוא אכן מתייחס למכתב מיום 7.3.07 כנטען. על אישור המשלוח אין תאריך והוא אף ממוען לצדוק בכתובת אחרת מזו הרשומה על גבי המכתב עצמו). עורכו או מקבלו לא זומנו להעיד ועל כן לא ניתן ליתן לו משקל כלשהו ולקבוע כי אכן נכתב ונשלח במועד הנטען. השני, מכתבו של עו"ד גלעד מיום 8.8.10 לנתבעת עצמה באמצעות בנה אופיר משה, בו נטען, בין היתר, כנגד השימושים בחצר. הנתבעת, הודתה כי קיבלה מכתב זה בתצהירה (ראה סעיף 41 לתצהיר עדותה הראשית). מכתב נוסף מיום 27.8.10, כלל איננו מתייחס לשימושים בחצר אלא לדרישה לשיתוף פעולה למען ביצוע עבודות תיקונים בדירת הנתבעת (בהמשך להרחבת התובעת את דירתה).

43. למעשה רק באמצעות מכתב מיום 8.8.10, אותו הודתה כאמור הנתבעת שקיבלה, הוכח כי התובעת הביעה מחאה על השימוש שעושה הנתבעת בחצר המשותפת. דא עקא, כי על אף שבמכתב זה צוין כי: **"השתלטות על חצרות ומחסנים איננה כדין ויהיה צורך בעניין זה לנקוט את ההליכים המתאימים"**, נמנעה התובעת עד ספטמבר שנת 2012 (עת פנתה בהליך הקודם) לפנות בכל מכתב או פניה נוספת ובכך, למעשה, הביעה בהתנהגותה הסכמתה למצב הנמשך בפועל ולשימוש הייחודי שעושה הנתבעת בחצר המשותפת עד מועד זה. את התביעה בהליך הקודם, בו הלינה על השימוש שעושה הנתבעת בחצר המשותפת, החליטה התובעת למחוק לבסוף והגישה לפניי תביעה בסעדים דומים רק בשנת 2018. עם זאת, אינני סבורה כי את התקופה שבין הגשת התביעה בהליך הקודם לבין הגשת התביעה בהליך שלפניי, יש למנות כתקופה בה עודנה חלה הסכמה מכללא ביחס לשימוש שעושה הנתבעת ברכוש המשותף שכן מאותו מועד כבר הביעה למעשה התובעת באופן ברור התנגדותה לשימושים אלו.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/34/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

44. מכל מקום, כאמור, הענקת רישיון שימוש בחצר המשותפת כמתואר לעיל היא בגדר רישיון הדיר, כאשר נותן הרישיון רשאי לחזור בו ממתן הרישיון בכל עת. הנתבעת לא טענה וממילא לא הוכיחה כי הסתמכה על מתן הרישיון, קיבלה תמורה עבורו או שינתה מצבה לרעה באופן שאינו מאפשר לתובעת לחזור בה מהענקת הרישיון.

45. אשר על כן, נוכח חזרתה של הנתבעת ממתן הרישיון, יש לקבל את התביעה בכל הנוגע לסעד הנוגע ל-"הפסקת ההשתלטות על החצרות". אי לכך, אני מורה כי נאסר על הנתבעת לעשות שימוש ייחודי בחצר המשותפת- הן בחצר הקדמית והן בחצר העורפית. על הנתבעת לאפשר גישה מלאה לתובעת לשטחי החצר.

46. לא מצאת מקום להורות על הריסת "הכניסה הפרטית" לשם מימוש זכותה של התובעת בחצר המשותפת, אולם יש להותיר את דלת הכניסה מרחוב ניתאי הארבלי לשטח החצר פתוחה לרווחה או לחלופין לספק מפתח לתובעת לשם גישה דרכה לחצר המשותפת. באשר ל"השבת הגדר המפרידה בין הגן הציבורי לחצר הבית", הרי שבביקורי במקום לא הבחנתי בגידור בין החצר ל"גן ציבורי" כלשהו והנתבעת אף לא הבהירה בכתבי טענותיה לאיזה גדר מתייחסת בבקשתה זו. אי לכך, **הרי שנאסר על הנתבעת לעשות שימוש ייחודי בחצר המשותפת (הקדמית והעורפית). על הנתבעת להסיר את הריהוט, הכיסאות, הכורסאות והשולחנות בחצר הקדמית והעורפית בתוך 45 יום להותיר את החצר כולה פנויה מציוד וריהוט קבוע של הנתבעת. הנתבעת תוכל לעשות שימוש בריהוט זה באופן סביר בלבד מבלי שיוצב בחצר באופן קבוע.**

47. באשר למפלס התחתון של החצר העורפית, המרוצף, בו מוצבים מבנים מפח ולידם 3 כלובים של תוכים ומלונה. בחוות דעת אדרי מצוין כי החלקה עליה ניצב הבית המשותף כלולה בתכנית "הרכבת הקלה" (תכנית מספר 101-0209593) ועל כן היא "עשויה להיפגע כתוצאה מהפקעת שטח למטרת בניית קו הרכבת", כאשר לאחר ההפקעה יוותר "2.5 רוחב חצר לכל הבניין מכיוון מערב, ומפקיעה כמעט את כל החצר המערבית הפונה לכיוון רחוב יעקב פת" (עמ' 10 לחוות דעת אדרי). עם זאת, לא מצוין כי הפקעה כאמור כבר נעשתה אלא כאמור כי חלקת הבית המשותף "עשויה להיפגע". לפיכך לא ניתן לראות בשלב זה את החצר העורפית או חלק ממנה ככזו שהופקעה ואיננה מצויה עוד בתחומי הרכוש המשותף של הבית המשותף (יצוין כי בחוות דעת אפשטיין אין כל התייחסות לנושא ההפקעה ותכנית הרכבת הקלה מעבר לעצם קיומה). לפיכך, היות שנכון להיום אין ראייה כי חלקת הבית המשותף או חלק ממנה הופקעו זה מכבר, יש לראות את החצר העורפית ככזו שעודנה מהווה חלק משטחי הרכוש המשותף בבית המשותף. הנתבעת גם לא הפנתה להערה כלשהי בנסח המקרקעין מכוחה ניתן ללמוד על הפקעה.

48. היות שבחצר העורפית ניצבים מחסנים שבשימוש ייחודי של הנתבעת, הרי שיש לקבל את בקשת התובעת **ולהורות לנתבעת ליתן לתובעת מפתח למחסנים אלו בתוך 30 יום.** משלא התבקש סעד הנוגע להסרת הכלובים או המלונה לא מצאתי מקום ליתן הוראות בהקשר זה. בכל הנוגע לריצוף החצר העורפית- הרי



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/34/2018

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

שלא התבקש כל סעד הנוגע להסרת הריצוף וממילא ניתן להותירו במקומו ובלבד שתוכל גם התובעת לעשות שימוש בשטח זה.

49. סגירה מתחת למרפסת - מדובר בבניה שבוצעה על ידי הנתבעת או מי מטעמה במועד הסמוך להגשת התביעה. משה אישרה בעדותה כי בניה זו נעשתה על ידי (ראה עמ' 13 שורות 19-20). הנתבעת לא הציגה הסכמת מי מבעלי הדירות לסגירה זו. הגם שלטענתה שטח זה היה סגור עוד קודם באלומיניום, אישרה כי גם סגירה זו נעשתה בהעדר הסכמות של בעלי הדירות האחרים (פרוט' 14.7.20, עמ' 9 שורות 42-46). היות שמדובר בבניה בתחומי הרכוש המשותף שמטרתה להוסיף שטח לדירה, נדרשת לכך לכל הפחות הסכמת 3/4 מבעלי הדירות - עת מדובר בהרחבת דירה (ראה סעיף 71 לחוק) וככל שלא מדובר בהרחבה - בהסכמת כל בעלי הדירות (סעיף 62 לחוק). "הרחבת דירה" מוגדרת בסעיף 71 לחוק המקרקעין כ- "הגדלה של שטח דירה קיימת בבית המשותף שניתן לקבל לגביה היתר בניה לפי תכנית בת-תוקף". במקרה הנדון לא נטען או הובאה כל ראיה כי סגירה כאמור מהווה "הרחבה" ושניתן לקבל לגביה היתר לפי תכנית בת תוקף. לפיכך, נדרשת לשם בנייתה הסכמת כל בעלי הדירות. היות שהתובעת מתנגדת לבניה, ממילא אין בידי הנתבעת את הסכמת כל בעלי הדירות ולפיכך דינה של סגירה זו - להיחרס. באשר לסככה - הרי שלא התבקש כל סעד (כתב התביעה לא תוקן לאחר בנייתו) כך שממילא אין מקום ליתן סעד בנדון.

50. **אשר על כן, אני מורה לנתבעת להסיר את הסגירה שמתחת למרפסת, לפרק את קירות האבן הסוגרים את עמודי התמיכה למרפסת ולהשיב את המצב לקדמותו באופן בו השטח שמתחת למרפסת יהיה פנוי ונקי מכל חפץ. יש לעשות כן בתוך 45 יום.**

51. סגירת הפתחים בקירות החיצוניים המזרחיים. אין חולק כי פתחים אלו נפערו בסמוך להגשת הבקשה לצו מניעה זמני (31.1.18). בביקורי במקום ראיתי כי אלו הושלמו באופן שבחזית המזרחית קיימת דלת כניסה לדירת הנתבעת וכן שני חלונות.

52. ככלל, שינויים ברכוש המשותף הפוגעים או עלולים לפגוע בו דורשים את הסכמת רוב בעלי הדירות. סעיף 2 לתקנון המצוי קובע כי " בעל דירה אינו רשאי לעשות בדירתו שינויים או תיקונים הפוגעים ברכוש המשותף או מסכנים או עשויים לסכן את קיומו או משנים או עשויים לשנות את ערכו, אלא אם קיבל תחילה הסכמת האסיפה הכללית של בעלי הדירות". לעניין זה: פגיעה ברכוש משותף - "לרבות פגיעה בחזותו החיצונית התקינה והאחידה כפי שהייתה בעת גמר הבנייה". קירות חיצוניים מהווים חלק מהרכוש המשותף (ראה הגדרת "רכוש משותף" בסעיף 52 לחוק). מביקורי במקום והתמונות שצורפו לכתבי הטענות עולה כי בעוד שבמצב הקודם היו בחזית הקדמית של דירת הנתבעת שני חלונות ודלת, (ראה נספח 1 לבקשה לצו מניעה זמני וכן נספח 1 לתצהיר דבורה), בפועל סגרה הנתבעת את הדלת שהייתה שם, הרחיבה חלון אחר לדלת וכן פתחה פתח נוסף לחלון מחזית זו. הדלת החדשה שנפתחה רחבה באופן משמעותי בממדיה מהדלת שהייתה קיימת קודם לכן.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/34/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

53. מצב דברים זה של שינוי פתחים בחזית ניתן לראות כ"פגיעה" ברכוש המשותף לפי סעיף 2 לתקנון המצוי, הדורשת את הסכמת רוב בעלי הדירות. הנתבעת טענה כי פתיחת הפתחים נעשתה בהסכמת בעלי תתי חלקות 2 ו-4 ולראייה צורף לכתב הגנתה מכתב ללא תאריך של אליהו קלקבאני (להלן "קלקבאני") ויעקב זרי (להלן: "זרי"), בעלי תתי חלקות 2 ו-4, בו מצוין, בין היתר, כי "אין לנו התנגדות לעניין שינוי הרחבת החלונות שנעשו במהלך השיפוצים ושינוי פני החזית שנוטר על ידי הרחבת החלונות". עם זאת, מכתב זה לא הוגש כראייה מטעם הנתבעת בשלב הגשת הראיות ולא צורף לתצהיר עדותה הראשית (ממילא לא הוגשו תצהירים מטעם אותם בעלי דירות). ייתכן כי הנתבעת בחרה שלא להגישו נוכח העובדה כי לכתב התשובה צורף מסמך ממנו עולה לכאורה כי קלקבאני וזרי חזרו בהם לכאורה מהסכמתם זו. כך או כך, לא ניתן לראות במכתב זה כראייה מטעם הנתבעת ואין די בצירופו לכתב ההגנה. לפיכך - לא הוכחה הסכמת רוב בעלי הדירות ברוב הנדרש בדין לשם פתיחת הפתחים כאמור.

54. עם זאת, מצאתי כי יש מקום לאפשר לתובעת פרק זמן לקבלת ההסכמות הנדרשות. ככל שלא יעלה הדבר בידה יהיה עליה להשיב את המצב לקדמותו - כפי שנראה בתמונה 1ד אשר צורפה לבקשה לצו מניעה. אשר על כן אני מורה לנתבעת כי ככל שלא תשיג בתוך 75 יום מהיום הסכמה בכתב של רוב בעלי הדירות בבית המשותף, עם אימות חתימה על ידי עו"ד, יהיה עליה להשיב המצב לקדמותו כאמור וזאת בתוך 90 יום מהיום.

55. ארובה וקורות בטון - בביקורי במקום לא הבחנתי בארובה וקורות בטון ואף הצדדים לא הפנו אותי למתקנים אלו. על כן, לא מצאתי כי אלו עוד ניצבים בבית המשותף כנטען ולפיכך אין ליתן בהקשר זה כל סעד.

56. חדר ובו משאבת חום - בביקורי במקום, כאמור, נוכחתי לראות כי קיים בחצר העורפית חדרון ובו משאבת חום המשמשת את דירת הנתבעת. התרשמתי כי מדובר בשימוש סביר ברכוש משותף, שכן מימדי החדר צרים ומאוחסנת בו משאבת חום בלבד. מדובר בשימוש הדומה לתליית מנוע מזגן על קירותיו החיצוניים של הבית המשותף, אשר הוכר זה לא מכבר בפסיקה כשימוש סביר (ראה למשל: ע"א (ת"א) 991/97 נציגות הבית המשותף נ' לילי אבן (פורסם ב"נבו", ניתן ביום 13.1.98), ע"א (י-ם) 2560/01, נציגות הבית המשותף ברחוב בן יהודה 19 נ' בית חינוך עיוורים לבני ישראל (פורסם ב"נבו", ניתן ביום 4.4.02),

57. התוספת - ראשית יש לבחון את מעמדה המשפטי של התוספת - האם מדובר ביחידת דיור נפרדת לכל דבר ועניין, או שמא ביחידה נפרדת? הבחנה זו רלוונטית שכן ככל שמדובר ב"הרחבת דירה" חלים הכללים הקבועים בסעיף 71 לחוק ביחס ל"הרחבת דירה". כך למשל, לשם הרחבת דירה נדרשת הסכמת 3/4 מבעלי הדירות אשר 2/3 מהרכוש המשותף צמוד לדירותיהם (ראה סעיף 71 לחוק) בעוד כשכל שמדובר ביחידת דיור נפרדת לכל דבר ועניין הרי שנדרשת הסכמת כל בעלי הדירות (ראה סעיף 62 לחוק). בנוסף, ככל



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/34/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

שמדובר ב"הרחבת דירה" חל גם סעיף 71ב(ג) מורה כי "בעל דירה שהורחבה יראה כמי שהסכים להרחבה דומה של כל דירה אחרת באותו בנין".

58. בפסיקה נקבע כי "הרחבה" היא כזו הסמוכה פיזית לדירה ומהווה את המשכה הטבעי (ר' ע"א 1462/10 עטיה נ' שגיא, פורסם ב"נבו", ניתן ביום 2.8.12). במקרה הנדון עלה מחומר הראיות כי התוספת מחוברת פיזית למפלס דירת הנתבעת. העיד על כך אדרי, אשר ביקר במקום, בעדותו ביחס לתוספת: "יש אפשרות להגיע מבחוץ ומהבית". וכן- "יש כניסה ליחידת הדיור גם מהבית וגם מבחוץ" (ראה פרוט' מיום 21.7.20, עמ' 24 שורות 30, 49). עדות זו לא נסתרה ומצאתי לנכון לאמצה. יצוין כי יתר המצהירים כלל לא התייחסו בעדותם לסוגיה זו, כך שממילא אין לפניי גרסה סותרת. בנוסף לאמור, הרי שהוכח בהליך (למעשה השמאים מטעם שני הצדדים היו תמימי דעים בסוגיה זו) כי לפי תכנית בת תוקף מותרת הרחבת דירות הצדדים עד לשטח של 145 מ"ר. היינו, כי בהתאם להגדרת החוק ניתן לראות בתוספת בניה הסמוכה פיזית לדירה ושטחה עד 145 מ"ר כ"הרחבה".

59. עד כאן יוצא כי ככל שיש בתוספת השלמה למפלס דירת הנתבעת של עד ל- 145 מ"ר ניתן לראות בכך כ"הרחבת דירה". יוער כי לא מצאתי בעובדה כי התוספת מושכרת לצד שלישי בכדי ללמד על היותה "יחידת דיור נפרדת". כשם שבעל דירה רשאי להשכיר חדר בדירתו כך גם רשאי בעל דירה להשכיר קומה שלמה בדירתו, ואין בעובדה כי מדובר בשטח מושכר כדי להעיד על היותו יחידה נפרדת. המבחן, כאמור, הוא מבחן פיסי של סמיכות וכן מבחן משפטי, בהתאם להגדרת "הרחבה" בחוק.

60. מהו אפוא שטחה של התוספת? אפשטיין ציין בחוות דעתו, אשר לטענתו נסמכה על חוות דעת מודד (אשר לא הוגשה בהליך) כי שטח התוספת הוא 46.55 מ"ר. מנגד העיד אדרי, שאיננו מודד מוסמך וכי ערך בדיקה ידנית בלבד (ראה פרוט' 21.7.20, עמ' 22 שורה 32, עמ' 23 שורה 4), כי שטח התוספת הוא 23 מ"ר, כולל מרפסת שנסגרה (ראה בעמ' 6 לחוות דעתו). היות שלא הוגשה כראייה מטעם אף אחד מהצדדים חוות דעת מודד, לא ניתן לקבוע ממצא ברור ביחס לשטח התוספת, מלבד לכך ששטחה נע בין 26 ל-46 מ"ר. לפיכך, מצאתי לקבוע על דרך האומדנה כי יש לראות את התוספת כמתפרשת על פני שטח של כ- 36 מ"ר (שטחה הממוצע לפי חוות דעת שני הצדדים).

61. כפי שעולה מהרקע העובדתי לעיל, הרחיב כל אחד מהצדדים את דירתו. בסופו של יום, בעוד שהתובעת קיבלה היתר בניה לבניית 145 מ"ר (שלטענתה בגינו ניתנו הסכמות בעלי הדירות כדן), היא הרחיבה בפועל דירתה לשטח של 166 מ"ר, ובנוסף למרפסת גג בשטח של 104 מ"ר נוספים (ויוטעם כי מרפסת הוכרה בפסיקה כ"הרחבה"- ראה ע"א (ירושלים) 1415/00, אברהם נ' אזרז (לא פורסם, ניתן ביום 4.7.01). לדירת הנתבעת ניתן היתר ל-100 מ"ר (כאשר התובעת מסכימה כי מה שנבנה בהיתר נבנה בהסכמות כדן), אולם בפועל הורחבה לשטח של 134.5 מ"ר במפלס המקורי וכן לשטח נוסף במפלס התחתון ששטחו כ-36 מ"ר ובסך הכל 170 מ"ר. מדובר אפוא בהרחבות ששטחן המקורב זהה זה לזה (מבלי להתחשב במרפסת הגג) וההבדל הוא של כ- 4 מ"ר בלבד. ככל שיש להחשיב גם את המרפסת מדובר בהרחבה ששטחה גדול באופן



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/34/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

משמעותי מזה של הנתבעת. יש להזכיר כאמור, כי לשם קביעה לפיה תוספת מסוימת מהווה "הרחבה", אין צורך כי יינתן היתר בפועל ודי בכך שיוכח כי ניתן לקבל היתר לפי תכנית בת תוקף.

62. כאמור, סעיף 71ב(ג) מורה כי "בעל דירה שהורחבה יראה כמי שהסכים להרחבה דומה של כל דירה אחרת באותו בנין". בפסיקה הוכר כי אחד הקריטריונים לבחינת הרחבה דומה הוא שטח הדירה אולם אין מדובר בקריטריון בלעדי. בהקשר זה הוגדרה "הרחבה דומה" כ- "הרחבה מסוג דומה. ... יש לבחון, בין היתר, את היקף הניצול או הפגיעה ברכוש המשותף שנעשה על ידי בעלי הדירות, וככל שיש בהרחבה המבוקשת משום ניצול או פגיעה גדולה ברכוש המשותף, העולה באורח ניכר על זו שנעשתה על ידי שאר בעלי הדירות בבניין, אין מקום להכשירה" (ע"א (מחוזי חיפה) 22123-10-10 זינגר ואח' נ' חדד, [פורסם ב"נבו"], 14.3.11).

63. במקרה הנדון ומבלי להתחשב במרפסת, מדובר בהיקפים דומים של שטחי בניה ובנוסף, מצאתי כי גם היקף הניצול או הפגיעה ברכוש המשותף לכל הפחות זהים. בעוד התובעת הרחיבה דירתה אל עבר הגג והוסיפה בו מפלס נוסף עם חדרי מגורים, כך הוסיפו הנתבעת לדירתה מפלס נוסף בשטח החצר עם חדרי מגורים. היקף הפגיעה בגג המשותף לא שונה מהיקפו בחצר.

64. היות שהתובעת הרחיבה דירתה בהיקף דומה (ואף בשטח ניכר בהרבה אם כוללים את מרפסת הגג) יש לראות בהרחבה זו כ"הרחבה דומה" לזו שביצעה הנתבעת ולפיכך יש לראותה כמי שמסכימה להרחבת הנתבעת. אמנם, הרחבה לדירה שניתן לקבל היתר לפי תכנית בת תוקף היא הרחבה בשטח של 145 מ"ר בלבד. מכאן לכאורה ניתן לטעון כי כל שטח שמעבר לכך (במקרה הנדון כ-25 מ"ר) אינו בגדר "הרחבה דומה". עם זאת, במקרה הנדון נראה כי היות שבפועל חרגה גם התובעת בבנייתה לכל הפחות בהיקף דומה מהחריגה שביצעה הנתבעת, אם לא בהיקף ניכר בהרבה, נכון וצודק יהיה לקבוע כי היא מושתקת מלהתנגד גם לבנייה זו.

65. זאת ועוד. התובעת היא מי שבאה בנעלי צדוק. כאמור, בזמן קיומה של ההרחבה בדירת הנתבעת, לרבות התוספת, היה עודנו צדוק בעלי דירת התובעת. צדוק- כבעל דירת התובעת נתן הסכמתו לצדוק- כבעל דירת הנתבעת לביצוע ההרחבה. היות שהתובעת היא מי שבאה בנעלי לאחר ביצוע ההרחבה היא איננה רשאית לחזור בה מההסכמה שניתנה ועליה הסתמכה הנתבעת ושינתה מצבה לרעה.

66. לפיכך, היות שיש לראות בתובעת כמי שמסכימה להרחבה, לרבות התוספת, לא ניתן לקבל את טענתה כי יש להורות על הריסתה/ סגירתה, או כי התובעת זכאית לדמי שימוש או דמי שכירות בגינה. סעדים אלו דינם- להידחות.

67. ודוק. בתביעתה ביקשה התובעת "להרוס את כל הבניה ללא היתר בשטח המשותף", שלגביו, לטענתה, לא ניתן היתר ועל כן לא ניתנו הסכמות בעלי הדירות. לכאורה משמעות המבוקש הוא להרוס את כל תוספת הבנייה במפלס דירת הנתבעת מעבר ל-100 מ"ר שהותר להוסיף לדירתה ברישיון. ברי כי מדובר בסעד בלתי



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/34/2018

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

סביר שכן ככל שהוא אכן יתקבל, לא יהיה לדירת התובעת על מה לעמוד שכן היא נשענת על תקרת דירת הנתבעת במלואה, שהנה על כל 134.5 מ"ר שבה. בנוסף וממילא, כאמור, יש לראותה כמי שמסכימה להרחבת דירת הנתבעת.

68. אמנם, הנתבעת לא הוכיחה כי יש בידיה הסכמת 3/4 מבעלי הדירות אשר 2/3 מהרכוש המשותף צמוד לדירותיהם. לא הוגשה הסכמה בכתב ביחס לכך ובעלי הדירות הנוספות לא זומנו מטעמה לעדות. עם זאת, בנסיבות המקרה ומבלי לקבוע בכך מסמרות- עת היא עצמה ביצעה הרחבה דומה ובעיקר בשים לב לעובדה כי היא באה בנעלי מי שהסכים דה פקטו לאותה ההסכמה, יש לראותה כמושתקת ומנועה מלבקש את הריסת ההרחבה לדירת הנתבעת, וזאת גם מכוח עקרונות הנעוצים בכללי תום הלב (ראה: רע"א 62339/97, **רוקר נ' סלומון**, נח (1) 199). במיוחד דברים אמורים עת בחרה התובעת להלין על הבניה שנים ארוכות לאחר שנעשתה בפועל (למצער במועד רכישת דירתה עמדה הרחבת דירת הנתבעת על תילה).

69. יש לבחון עתה את טענות התובעת ביחס לזכאותה לדמי שימוש. כאמור לעיל, החל מספטמבר שנת 2012 עשתה התובעת שימוש בחצר המשותפת ללא רישיון במקרקעין, שעה שהתובעת חזרה בה מהסכמתה. לפיכך זכאית התובעת לחלקה בדמי שימוש עבור השימוש בחצר זו. בחישוב דמי השימוש יש להביא במשקל גם את מרפסת הגג בה עושה התובעת שימוש ייחודי. למען הסר ספק יוטעם כי בביקורי במקום נוכחתי לראות כי הגישה למרפסת הגג בשטח של 104 מ"ר היא מדירת התובעת בלבד, מדובר במרפסת מרוצפת המגודרת במעקה גבוה וכי על קירות המעקה מותקנת תאורה ונקודות חשמל. מדובר, אפוא, בחלק בלתי נפרד מדירת התובעת לכל דבר ועניין ובשימושה הייחודי של התובעת.

70. בחוות דעת השמאי מטעם שני הצדדים הוצגו נתונים זהים ביחס לשטח מרפסת הגג: 104 מ"ר. לשטח החצר במלואה התייחס אפשטיין בלבד ולפיה השטח הוא- 246 מ"ר. אדרי ציין בחוות דעתו את שטח החצר "אחרי הפקעה", אולם לא הוכח כי נעשתה כבר הפקעה ולפיכך לא ניתן להתייחס לנושא זה, כאמור. היות שאדרי לא התייחס לשטח החצר בכללותה כיום, יש לאמץ את ממצאי אפשטיין בחוות דעתו. ביחס לשווי מ"ר בנוי נחלקו השמאים ביניהם: בעוד שאפשטיין העריך שווי מ"ר בנוי ב- 20,000 ₪ העריך השמאי מטעם הנתבעים, אדרי, שווי מ"ר ב- 20,800. כיוון שמדובר במספרים קרובים, ניתן לקבוע כי שווי מ"ר של 20,400 ₪. אפשטיין נתן הן לחצר והן למרפסת הגג, על מלוא שטחן, מקדם של 0.1. אדרי נתן לחצר מקדם משתנה : 0.2 עד 50 מ"ר ו- 0.15 מ- 100 מ"ר. כך גם ביחס למרפסת: 0.25 עד 50 מ"ר ו- 0.20 מ- 50 עד ל-104 מ"ר.

71. השטח האקווי הוא זה: בהתאם לנתונים ולמקדמים שהציג אפשטיין בחוות דעתו סה"כ שטח החצר לאחר המקדמים הוא 24.662 מ"ר ושל מרפסת הגג 10.45 מ"ר ובסה"כ 35.112 מ"ר.

72. אדרי לא התייחס בחוות דעתו לשטח האקווי לאחר שימוש ביסודות שהתווה, אולם חישוב בהתאם להם מעלה כי שטח זה הוא 32.2 מ"ר ($50 \times 0.2 + 50 \times 0.15 = 17.5$) היות שאדרי לא התייחס לשטח חצר שמעבר ל-100 מ"ר, יש לקחת את הנתון מחוות דעת אפשטיין – $146 \times 0.1 = 14.6$.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/34/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

73. חישוב שטח מרפסת הגג לפי חוות דעת אדרי הוא $50 \times 0.25 = 12.5 + 0.2 \times 54 = 10.8$, בסה"כ 23.3 מ"ר.

74. סה"כ לפי חוות דעת אפשטיין 35.112 מ"ר ולפי חוות דעת אדרי 55.5 מ"ר. אם מחלקים השטח ביחס לשתי הדירות בלבד (התובעת והנתבעת), זאת בשים לב לאופיו של הבית המשותף ולכל שכל אגף מתנהל בנפרד (כך לפי חוות דעת התובעת וכך לפי טענות הנתבעת), יוצא כי לפי חוות דעת אפשטיין לכל דירה שטח אקווי של 17.556 מ"ר ולפי חוות דעת אדרי- 27.7 מ"ר.

75. משטחים אלו יש להוריד את השטח שנבנה בפועל: יוצא כי לפי אפשטיין: $17.556 - 10.45 = 7.1$ מ"ר לטובת בדיחי. לפי אדרי: $23.3 - 27.7 = -4.4$ מ"ר לטובת בדיחי. היות שבהקשר זה חוות הדעת היו מאוזנות ולא נסתרו ובשים לב להבדל השולי בתוצאה, מצאתי לנכון להעמידה על הממוצע, היינו 5.8 מ"ר לטובת בדיחי.

76. אפשטיין התייחס בחוות דעתו לשווי דמי שימוש שנתיים (סעיף 11.8 (ד) לחוות דעתו). אדרי, מצדו, ערך את חוות דעת ביחס לשאלה של "שווי יחסי של השימוש המגיע לכל צד, לרבות זכויות הבנייה שנוצלו מעבר לחלק היחסי של כל צד בהתחשב ברכישות ההדדיות מכונסי הנכסים...". שאלה זו נלקחה מתוך הסכמה אליה הגיעו הצדדים ביום 26.3.19 (ראה פרוט' הדיון מיום 26.3.10, עמ' 2 שורות 14-23), כאשר בהחלטה שניתנה ביום 1.7.19 התרתי לתובעת לחזור בה מהסכמה זו (טרם שהצדדים פעלו לפיה ונוכח אי שיתוף פעולה של התובעת). משבוטלה ההסכמה הדיונית ממילא שאלה זו אינה רלוונטית, אלא סוגיית דמי השימוש בלבד. בחוות דעתו התייחס אדרי בנפרד לשווי השטחים המשותפים, היינו מרפסת הגג והחצר (ראה בעמ' 15 לחוות דעתו), אולם חישוב שטח חצר של 112 מ"ר בלבד, שכן יצא מנקודת הנחה כי חלק מהחצר עתידה להיות מופקעת (יוער כי אף אם נכונה חוות דעתו ביחס לכך שבעתיד תהיה הפקעה באותם שטחים, הרי שהיות ששווי דמי השימוש מתייחס לעבר, אין בהפקעה עתידית כל רבותא).

77. אפשטיין הוא השמאי היחיד שהתייחס לשווי דמי שימוש שנתיים מבין השמאים בחוות דעתו. חישובו זה לא נסתר בחקירתו הנגדית. על כן מצאתי כי יש לאמץ ממצאיו ולקבוע כי חישוב דמי השימוש השנתיים הם: $5.8 : 3.5\% \times 20,400 = 11.8$ (סעיף 11.8 (ד) וסעיף 11.7 לחוות דעת אפשטיין, בהתאמה לממצאים שקבעתי לעיל). התוצאה היא: 4,118.7 ₪. יוצא, אפוא, כי עבור השימוש בחצר החל מספטמבר 2012 ועד למועד הגשת התביעה – פברואר 2018, זכאים בדיחי לדמי שימוש בסך של 20,593 ₪ (5 שנים – ספט' 12 – ספט' 17) וכן 1716 ₪ (אוקט' 17 עד פב' 18) ובסך הכל 22,309 ₪.

78. ויוטעם – לא מצאתי לפסוק דמי שימוש נפרדים ביחס למחסנים שכן לדידי יש לראותם כחלק מהשימוש בחצר המשותפת כולה. כמו כן יש להבהיר כי קביעתי זו היא ביחס לדמי שימוש בחצר המשותפת בלבד ואינה משקללת דמי איזון או שווי כולל של דירות הצדדים.

79. בכתב התביעה התבקש סעד נוסף בדמות החזר הסכום שנפסק לחובת הנתבעת בהליך הקודם. סעד זה נזנח ובצדק, מסיכומי התובעת. מכל מקום, בגדר למעלה מן הצורך, אציין כי ממילא דינו להידחות. מדובר



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/34/2018

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

בסכום פסוק שאינו עומד להכרעה נוספת וביחס אליו חל השתק עילה. טענת התובעת כי הנתבעת לא עשתה שימוש בכסף לשם תיקון נזקיה, מעבר לכך שלא הוכחה, אינה מעלה או מורידה. בהליך הקודם לא נפסק כי עליה לעשות בפועל שימוש בסכום זה לתיקון נזקים, אלא מדובר בסכום עלות התיקונים שנפסק לזכותה.

80. באשר לסעד הנוגע לפיצוי בגין עגמת נפש. מעבר לספק ביחס לסמכות המפקחת להידרש לסעד כאמור, גם לגופו של עניין לא מצאתי כי נסיבות המקרה מצדיקות לפסוק סעד שכזה. כעולה מהמפורט לעיל, התובעת עצמה עושה שימוש ייחודי בחלק נרחב מהרכוש המשותף (מרפסת הגג) מבלי שביססה טענה להסכמת רוב בעלי הדירות לכך כנדרש בדיון, כאשר הרחבת מרפסת הגג אף נעשה בחריגה מהיתר הבניה שניתן לה (היתר התובעת).

81. לעת סיום יש להעיר כי משעה שלא הוגשה תביעה שכנגד ממילא לא נדונה הסוגיה הנוגעת לזכאות התובעת לעשות שימוש ייחודי במרפסת הגג, כפי שהיא עושה בפועל, ובסוגית סילוק ידה משם. אין בפסק דין זה בכדי לקבוע כי שימוש התובעת במרפסת הגג הוא כדיון וטענות הנתבעת ביחס לכך שמורות לה במסגרת הדיונית המתאימה, במיוחד לאור קביעות פסק דין זה.

ה. סוף דבר

82. התביעה מתקבלת - חלקית.

83. נאסר על הנתבעת לעשות שימוש ייחודי בחצר המשותפת (הקדמית והעורפית). על הנתבעת להסיר את הריהוט, הכיסאות, הכורסאות והשולחנות בחצר הקדמית והעורפית בתוך 45 יום להותיר את החצר כולה פנויה מציוד וריהוט קבוע של הנתבעת. הנתבעת תוכל לעשות שימוש בריהוט זה באופן סביר בלבד מבלי שיוצב בחצר באופן קבוע.

84. על הנתבעת להסיר בתוך 45 יום את גדר העץ אשר הותקנה מעל לגידור האבן המקיף את החצר המשותפת (כפי שניתן להבחין בתמונות 1ד, 2ד, 3ד, 13ד, 14ד ו-15 לתצהיר עדותה הראשית של דבורה).

85. על הנתבעת ליתן לתובעת מפתח למחסנים המוצבים בחצר המשותפת בתוך 30 יום וזו האחרונה תוכל לעשות בהם שימוש סביר.

86. על הנתבעת להסיר את הסגירה שמתחת למרפסת, לפרק את קירות האבן הסוגרים את עמודי התמיכה למרפסת ולהשיב את המצב לקדמותו באופן בו השטח שמתחת למרפסת יהיה פנוי ונקי מכל חפץ. יש לעשות כן בתוך 45 יום.

87. ככל שלא יעלה בידי הנתבעת להשיג בתוך 75 יום מהיום הסכמה בכתב של רוב בעלי הדירות בבית המשותף, עם אימות חתימה על ידי עו"ד, יהיה עליה לסגור את הפתחים שפערה בקירות החיצוניים בחזית הקדמית של הבית המשותף ולהשיב המצב לקדמותו (כפי שנראה בתמונה 1ד אשר צורפה לבקשה לצו מניעה) וזאת בתוך 90 יום מהיום.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/34/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

88. עבור השימוש בחצר החל מספטמבר 2012 ועד למועד הגשת התביעה – פברואר 2018, תשלם הנתבעת לתובעת דמי שימוש בסך של 22,309 ₪. סכום זה ישולם בתוך 45 יום ולאחר מכן יישא הפרשי ריבית והצמדה כדין מיום הגשת התביעה (5.2.18) ועד לתשלום בפועל.

89. יתר הסעדים, לרבות אלו הכספיים- נדחים.

90. בהתייחס לסוגיית הוצאות המשפט הרי שבשים לב לפער בין הסעדים המבוקשים לאלו שהתקבלו בסופו של יום, ולשימוש הייחודי שעושה התובעת עצמה במרפסת הגג, מצאתי לנכון להורות כי כל צד יישא בהוצאותיו.

ניתנה היום, ט' כסלו תשפ"א, 25 נובמבר 2020, בהיעדר הצדדים

יעל ענתבי-שרון

מפקחת בכירה על רישום מקרקעין